37회 감정평가사 기출문제 [관계법규] 정답.해설

(제공-네이버까페 http//cafe.naver.com/egongbub / 네이버밴드 명작공법 band.us/@lskgongbub)

1. [정답 및 해설] 5

① 도시·군관리계획 결정권자는 도시·군계획시설 준공 후 10년이 경과한 경우로서 해당 시설의 개량 또는 정비가 필요한 경우 도시·군계획시설이 결정된 토지의 전부 또는 일부를 입체복합구역으로 지정하여야 한다.

② 관리지역, 농림지역 및 자연환경보전지역의 경우에는 법 제36조제1항제2호다목의 계획관리지역에서 허용되는 범위에서 입체복합구역에서의 시설의 용도 제한을 따로 정할 수 있다.

③ 입체복합구역에서의 건축물의 높이는 「건축법」에 따른 채광 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한의 200퍼센트 이하의 범위에서 따로 정할 수 있다.

④ 입체복합구역의 지정을 제안하려는 자는 대상 토지면적의 5분의 4 이상 토지소유자의 동의를 받아야 한다.

2. [정답 및 해설] 2

② 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 다음 각 호의 용도구역을 지정하고 해당 용도구역에 대한 계획을 수립하기 위하여 공간재구조화계획을 입안하여야 한다

㉠ 제40조의3에 따른 도시혁신구역 및 도시혁신계획
㉡ 제40조의4에 따른 복합용도구역 및 복합용도계획
㉢ 제40조의5에 따른 도시·군계획시설입체복합구역(㉠ 또는 ㉡과 함께 구역을 지정하거나 계획을 입안하는 경우로 한정한다)

3.[정답 및 해설] 3

① 도시지역의 축소에 따른 용도지역·용도지구·용도구역 또는 지구단위계획구역의 변경인 경우

② 단위 도시·군계획시설부지 면적 또는 법 제40조의5에 따른 도시·군계획시설입체복합구역(이하 "입체복합구역"이라 한다) 면적의 5퍼센트 미만의 변경인 경우

④ 도시지역외의 지역에서 「농지법」에 의한 농업진흥지역 또는 「산지관리법」에 의한 보전산지를 농림지역으로 결정하는 경우

⑤ 「자연공원법」에 따른 공원구역, 「수도법」에 의한 상수원보호구역, 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」에 따라 지정된 지정문화유산과 그 보호구역 또는 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」에 따라 지정된 천연기념물등과 그 보호구역을 자연환경보전지역으로 결정하는 경우

4. [정답 및 해설] 3

③ 준주거지역·중심상업지역·일반상업지역·근린상업지역·전용공업지역·일반공업지역 또는 준공업지역 안의 건축물로서 다음에 해당하는 건축물에 대한 용적률은 경관·교통·방화 및 위생상 지장이 없다고 인정되는 경우에는 해당 용적률의 120퍼센트 이하의 범위안에서 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 도시·군계획조례가 정하는 비율로 할 수 있다(영 제85조 제7항).

ⓐ 공원·광장(교통광장을 제외한다)·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지에 접한 도로를 전면도로로 하는 대지안의 건축물이나 공원·광장·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지에 20미터 이상 접한 대지안의 건축물
ⓑ 너비 25미터 이상인 도로에 20미터 이상 접한 대지안의 건축면적이 1천제곱미터 이상인 건축물

5. [정답 및 해설] 1

① 도시지역에서는 다음의 법률을 적용하지 아니한다.

① 도로법 제40조에 따른 접도구역
② 농지법 제8조(농지취득자격 증명제도), 다만 녹지지역 안의 농지로서 도시·군계획시설사업에 필요하지 아니한 농지에 대하여는 그러하지 아니하다.

6. [정답 및 해설] 2

②'개발밀도관리구역'이라 함은 개발로 인하여 기반시설이 부족할 것이 예상되나 기반시설의 설치가 곤란한 지역을 대상으로 건폐율 또는 용적률을 강화하여 적용하기 위하여 지정하는 구역을 말한다

7. [정답 및 해설] 4

④ 기반시설부담구역에 설치가 필요한 기반시설은 다음과 같다.

㉠ 도로(인근의 간선도로로부터 기반시설부담구역까지의 진입도로를 포함한다)
㉡ 공원 ㉢ 녹지
㉣ 학교(고등교육법에 의한 다음의 학교는 제외한다)
• 대학 • 산업대학
• 교육대학 • 전문대학
• 방송대학·통신대학·방송통신대학 및 사이버대학(이하 "원격대학"이라 한다)
• 기술대학 • 각종학교

ⓜ 수도(인근의 수도로부터 기반시설부담구역까지 연결하는 수도를 포함한다)
ⓑ 하수도(인근의 하수도로부터 기반시설부담구역까지 연결하는 하수도를 포함한다)
ⓢ 폐기물 및 재활용처리시설
ⓞ 그 밖에 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 법 제68조 제2항 단서에 따른 기반시설부담계획에서 정하는 시설

8. [정답 및 해설] 5

① 「주택법」에 따른 대지조성사업지구의 전부 또는 일부에 대하여 지구단위계획구역을 지정할 수 있다.
② 「택지개발촉진법」에 따라 지정된 택지개발지구에서 시행되는 사업이 끝난 후 10년이 지난 지역은 지구단위계획구역으로 지정하여야 한다.
③ 계획관리지역을 지구단위계획구역으로 지정하려면 지정하려는 구역 면적의 100분의 50 이상이 계획관리지역이어야 한다.
④ 계획관리지역을 지구단위계획구역으로 지정하려면 지구단위계획구역에 계획관리지역 외에 생산관리지역 또는 보전관리지역이 포함되어야 한다.

9. [정답 및 해설] 2

②'광역시설'이라 함은 기반시설 중 광역적인 정비체계가 필요한 다음의 시설을 말한다(영 제3조).

① 2 이상의 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군(광역시의 관할구역 안에 있는 군을 제외한다. 이하 같다. 다만, 제110조·제112조 및 제128조에서는 광역시의 관할구역 안에 있는 군을 포함한다)의 관할구역에 걸치는 시설 : 도로·철도·광장·녹지, 수도·전기·가스·열공급설비, 방송·통신시설, 공동구, 유류저장 및 송유설비, 하천·하수도(하수종말처리시설을 제외한다)
② 2 이상의 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군이 공동으로 이용하는 시설 : 항만·공항·자동차정류장·공원·유원지·유통업무설비·문화시설·공공필요성이 인정되는 체육시설·사회복지시설·공공직업훈련시설·청소년수련시설·유수지·장사시설·도축장·하수도(하수종말처리시설에 한한다)·폐기물처리 및 재활용시설·수질오염방지시설·폐차장

따라서 방조설비는 광역시설에 해당하지 아니한다.

10. [정답 및 해설] 4

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 도시·군계획시설에 대하여 도시·군계획시설결정의 고시일부터 3개월 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 재원조달계획, 보상계획 등을 포함하는 단계별 집행계획을 수립하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 법률에 따라 도시·군관리계획의 결정이 의제되는 경우에는 해당 도시·군계획시설결정의 고시일부터 2년 이내에 단계별 집행계획을 수립할 수 있다(법 제85조 제1항, 영 제95조 제2항).

11. [정답 및 해설] 2

② 국토교통부장관, 관계 중앙행정기관의 장은 법 제127조제2항에 따라 시범도시에 대하여 다음 각 호의 범위에서 보조 또는 융자를 할 수 있다.
1. 시범도시사업계획의 수립에 소요되는 비용의 80퍼센트 이하
2. 시범도시사업의 시행에 소요되는 비용(보상비를 제외한다)의 50퍼센트 이하

12. [정답 및 해설] 3

③ 국가 또는 지방자치단체, 기타 대통령령으로 정하는 공공기관, 지방공사 및 지방공단 등 공적주체 이외의 자(민간시행자)가 도시·군계획시설사업의 시행자로 지정을 받고자 하는 때에는 도시·군계획시설사업의 대상인 토지(국·공유지를 제외한다)면적의 3분의 2 이상에 해당하는 토지를 소유하고, 토지소유자 총수의 2분의 1 이상에 해당하는 자의 동의를 얻어야 한다. 따라서 「대한석탄공사법」에 따른 대한석탄공사가 시행자로 지정을 받는 경우에는 토지소유자의 동의를 받을 필요가 없다.

13. [정답 및 해설] 1

② 위원회는 위원장·부위원장 각 1명을 포함한 25명 이상 30명 이하의 위원으로 구성한다.
③ 분과위원회의 위원장은 분과위원회의 위원중에서 호선한다.
④ 공무원이 아닌 위원의 수는 10명 이상으로 하고, 그 임기는 2년으로 한다.
⑤ 보궐위원의 임기는 전임자 임기의 남은 기간으로 한다.

14. [정답 및 해설] 5

① 야영장 시설→ 교육 및 복지시설군
② 자원순환 관련 시설→ 산업등시설군
③ 자동차 관련 시설→ 자동차관련시설군
④ 장례시설→ 산업등시설군

15. [정답 및 해설] 1

① 허가 대상 건축물이라 하더라도 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 미리 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 본다.

① 바닥면적의 합계가 85제곱미터 이내의 증축·개축 또는 재축. 다만, 3층 이상 건축물인 경우에는 증축·개축 또는 재축하려는 부분의 바닥면적의 합계가 건축물 연면적의 10분의 1 이내인 경우로 한정한다.
② 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 관리지역, 농림지역 또는 자연환경보전지역에서 연면적이 200제곱미터 미만이고 3층 미만인 건축물의 건축. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 구역에서의 건축은 제외한다.
㉠ 지구단위계획구역
㉡ 방재지구 등 재해취약지역으로서 대통령령으로 정하는 다음의 구역
·「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 지정된 방재지구(防災地區)
·「급경사지 재해예방에 관한 법률」에 따라 지정된 붕괴위험지역
③ 연면적이 200㎡ 미만이고 3층 미만인 건축물의 대수선
④ 주요구조부의 해체가 없는 등 대통령령으로 정하는 다음의 대수선
㉠ 내력벽의 면적을 30제곱미터 이상 수선하는 것
㉡ 기둥을 세 개 이상 수선하는 것
㉢ 보를 세 개 이상 수선하는 것
㉣ 지붕틀을 세 개 이상 수선하는 것
㉤ 방화벽 또는 방화구획을 위한 바닥 또는 벽을 수선하는 것
㉥ 주계단·피난계단 또는 특별피난계단을 수선하는 것
⑤ 그 밖에 소규모 건축물로서 대통령령으로 정하는 다음의 건축물의 건축
㉠ 연면적의 합계가 100제곱미터 이하인 건축물
㉡ 건축물의 높이를 3미터 이하의 범위에서 증축하는 건축물
㉢ 법 제23조 제4항에 따른 표준설계도서에 따라 건축하는 건축물로서 그 용도 및 규모가 주위환경이나 미관에 지장이 없다고 인정하여 건축조례로 정하는 건축물
㉣ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조에 따른 공업지역, 같은 법 제51조 제3항에 따른 지구단위계획구역(산업·유통형만 해당한다) 및 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지에서 건축하는 2층 이하인 건축물로서 연면적 합계 500제곱미터 이하인 공장(제조업소 등 물품의 제조·가공을 위한 시설을 포함한다)
㉤ 농업이나 수산업을 경영하기 위하여 읍·면지역(특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수가 지역계획 또는 도시·군계획에 지장이 있다고 지정·공고한 구역은 제외한다)에서 건축하는 연면적 200제곱미터 이하의 창고 및 연면적 400제곱미터 이하의 축사·작물재배사(作物栽培舍), 종묘배양시설, 화초 및 분재 등의 온실

※ 건축신고를 한 자가 신고일로부터 1년 이내에 공사에 착수하지 아니한 경우에는 그 신고의 효력을 상실한다. 다만, 건축주의 요청에 따라 허가권자가 정당한 사유가 있다고 인정하면 1년의 범위에서 착수기한을 연장할 수 있다.

16. [정답 및 해설] 2

② ㄱ: 바닥면적, ㄴ: 1

17. [정답 및 해설] 5

⑤ 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 건축물대장의 기재 내용이 변경되는 경우(②의 경우 신규 등록은 제외한다) 관할 등기소에 그 등기를 촉탁하여야 한다. 이 경우 ①과 ④의 등기촉탁은 지방자치단체가 자기를 위하여 하는 등기로 본다(법 제39조 제1항).

① 지번이나 행정구역의 명칭이 변경된 경우
② 제22조에 따른 사용승인을 받은 건축물로서 사용승인 내용 중 건축물의 면적·구조·용도 및 층수가 변경된 경우
③ 「건축물관리법」 제30조에 따라 건축물을 해체한 경우
④ 「건축물관리법」 제34조에 따른 건축물의 멸실 후 멸실신고를 한 경우

18. [정답 및 해설] 1

① 「토양환경보전법」 제12조에 따른 특정토양오염관리대상시설의 신고는 의제되지 아니한다.

19. [정답 및 해설] 2

②조합장 또는 이사가 자기를 위하여 조합과 계약이나 소송을 할 때에는 감사가 조합을 대표한다.

20. [정답 및 해설] 5

⑤사업시행자는 정비계획에 따라 다음의 사항을 포함하는 사업시행계획서를 작성하여야 한다.

㉠ 토지이용계획(건축물배치계획을 포함한다)
㉡ 정비기반시설 및 공동이용시설의 설치계획
㉢ 임시거주시설을 포함한 주민이주대책
㉣ 세입자의 주거 및 이주 대책
㉤ 사업시행기간 동안 정비구역 내 가로등 설치, 폐쇄회로 텔레비전 설치 등 범죄예방대책
㉥ 제10조에 따른 임대주택의 건설계획(재건축사업의 경우는 제외한다)
㉦ 제54조제4항에 따른 소형주택의 건설계획(주거환경개선사업의 경우는 제외한다)
㉧ 공공지원민간임대주택 또는 임대관리 위탁주택의 건설계획(필요한 경우로 한정한다)
㉨ 건축물의 높이 및 용적률 등에 관한 건축계획
㉩ 정비사업의 시행과정에서 발생하는 폐기물의 처리계획
㉪ 교육시설의 교육환경 보호에 관한 계획(정비구역부터 200미터 이내에 교육시설이 설치되어 있는 경우로 한정한다)

ⓔ 정비사업비
ⓕ 그 밖에 사업시행을 위한 사항으로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 시·도조례로 정하는 사항(영 제47조제2항)

21. [정답 및 해설] 1

① 조합을 설립하려는 경우에는 정비구역 지정·고시 후 다음의 사항에 대하여 토지등소유자 과반수의 동의를 받아 조합설립을 위한 추진위원회를 구성하여 국토교통부령으로 정하는 방법과 절차에 따라 시장·군수등의 승인을 받아야 한다(법 제31조제1항).

㉠ 추진위원회 위원장(이하 "추진위원장"이라 한다)을 포함한 5명 이상의 추진위원회 위원
㉡ 제34조제1항에 따른 운영규정

수고하셨습니다.
명작공법은 합격이다!!